



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 192 del 07/07/2026

OGGETTO: Bilancio di previsione 2026-2028. Variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.

L'anno duemilaventisei, addì sette, del mese di Luglio alle ore 14:30, si è riunita presso la relativa sede, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Il Sindaco MURONE MARIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	MURONE MARIO	Si
L'Assessore	CARDAMONE MICHELANGELO	Si
L'Assessore	AMICARELLI DONATELLA	Si
L'Assessore	GIAN TURCO GENNARO	No
L'Assessore	NARDO MARIA	Si
L'Assessore	PARADISO TRANQUILLO	Si
L'Assessore	PIRELLI SALVATORE	Si
L'Assessore	SPINELLI ANNALISA	Si

Presenti n° 7 Assenti n° 1

Partecipa Il Vice Segretario Avv. BELVEDERE ALESSANDRA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Sindaco MURONE MARIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA ASSESSORA DELEGATA

Richiamati:

- il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 48 e 50;
- l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026 di approvazione del Bilancio di Previsione annualità 2026/2028;

Vista l'istruttoria elaborata;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE L'ADOZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026 è stato approvato il Bilancio di Previsione annualità 2026/2028;

Richiamato l'art. 175, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

- *"le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine"(co. 4);*
- *"In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata" (co.5)*

Atteso che, con nota del 08.06.2026, il Dirigente del Settore Tecnico ha richiesto l'adozione di una variazione urgente al bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026, al fine di consentire l'applicazione del D.L. 50/2022 ad oggetto "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" considerate le richieste di adeguamento prezzi già presentate tramite piattaforma ministeriale e quelle future in funzione dell'andamento dei lavori entro fine anno;

Dato atto che la variazione attiene interventi di spesa eterofinanziati con le risorse del Fondo adeguamento prezzi di cui al D.L. 50/2022 (legge di conversione n. 91/2022).

Rilevata la necessità di apportare in via d'urgenza variazione al bilancio previsione 2026/2028, annualità 2026, al fine di poter ottemperare alle richieste del Settore Tecnico;

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A) contenente le variazioni di competenza e di cassa di entrata e di spesa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera B) che attesta il permanere degli equilibri;

Vista la Relazione allegata con la descrizione delle variazioni di competenza e di cassa;

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere del collegio dei revisori resi ai sensi dell'art. 239 co.1 lett. b del D.lgs. 267/00 ess.mm.ii.

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio le variazioni sopra indicate;

Visti:

il D.lgs. n. 267/2000;

il D.lgs. n. 118/2011;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità'.

PROPONE DI DELIBERARE

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2026/2028, le variazioni di competenza e di cassa, di entrata e di spesa eterofinanziate, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 indicate nell'allegato A);

di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4, d.lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000, in ordine alla proposta n.ro 1644 del 08/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 09/06/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 1644 del 08/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 09/06/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 1644 del 08/06/2026;

Udita la relazione del proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra

e, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
MURONE MARIO

Il Vice Segretario
Avv. BELVEDERE ALESSANDRA